

Le "Taux Neutre de Recette"

Comment séparer la révision des valeurs cadastrales de la hausse des impôts — une proposition pour Benitatxell

Ce document se réfère à l'IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles), la taxe foncière locale espagnole, calculée en appliquant un taux d'imposition à la valeur cadastrale officielle de chaque bien immobilier.

Préparé pour être présenté aux voisins et aux responsables municipaux

1. Le problème en une phrase

Lorsqu'une commune met à jour les valeurs cadastrales servant de base à l'IBI après des années sans le faire, la facture peut augmenter fortement, même si la commune n'a besoin d'aucun euro supplémentaire de recettes. Cela se produit parce que la valeur cadastrale et le taux de l'IBI sont gérés comme s'ils étaient indépendants, alors qu'ensemble ils déterminent ce que chaque habitant paie réellement.

2. Qu'est-ce que le "Taux Neutre de Recette"

Le concept (en anglais "Revenue Neutral Rate") est simple : lorsque la valeur cadastrale de tous les biens d'une commune change (par exemple après une nouvelle évaluation générale), la commune recalcule le taux de l'IBI afin que les recettes totales en euros restent identiques à celles de l'année précédente, hors croissance réelle (nouvelles constructions, nouveaux biens enregistrés, etc.).

Formule de base : Taux Neutre de l'IBI = Recette totale de l'IBI de l'année précédente ÷ Nouvelle base imposable totale de la commune. Si la commune souhaite percevoir davantage, elle doit le déclarer explicitement, le justifier et le soumettre à une procédure de transparence (audience publique, vote nominal, notification individualisée), plutôt que de laisser la hausse arriver "déguisée" en simple mise à jour technique du cadastre.

3. Pourquoi c'est pertinent pour Benitatxell

- Distinction entre "réévaluer" et "percevoir davantage" : réviser la valeur cadastrale est une question technique visant à mieux refléter la réalité du marché ; augmenter la recette totale de l'IBI est une décision politique. Le Taux Neutre sépare clairement les deux.
- Transparence contre les hausses déguisées : dans le système actuel, une commune peut laisser le taux de l'IBI inchangé et "bénéficier" discrètement de la hausse de la valeur cadastrale, sans jamais avoir à annoncer activement une augmentation d'impôt.

- Compatible avec des budgets équilibrés : si la commune n'a pas besoin de recettes supplémentaires, appliquer le Taux Neutre ne coûte rien — cela évite simplement une hausse non voulue et non justifiée de l'IBI.
- N'empêche pas d'augmenter l'IBI si nécessaire : ce mécanisme n'est ni un plafond de dépenses ni une camisole de force. Si la commune a besoin de ressources supplémentaires (par exemple pour les travaux du réseau d'eau évoqués au sein du Consortium), elle peut les demander — mais de façon visible, justifiée et soumise au débat public, pas automatiquement.

4. Comment cela fonctionnerait en pratique (proposition simplifiée)

- Chaque fois que l'évaluation cadastrale est mise à jour ou que des coefficients d'actualisation sont appliqués, la commune calcule et publie le taux "neutre" de l'IBI en résultant pour cet exercice.
- Si le conseil municipal approuve un taux d'IBI supérieur au taux neutre, il doit convoquer une séance publique spécifique, notifier aux contribuables le montant estimé de la hausse et justifier pourquoi ces recettes supplémentaires sont nécessaires.
- Si la commune ne prend aucune décision active, le taux neutre s'applique par défaut, de sorte que personne ne paie davantage simplement en raison de l'inertie administrative.

Limite légale à prendre en compte : la loi fixe un taux minimum de 0,4% pour l'IBI urbain (et un maximum de 1,1%, extensible dans certains cas). Cela signifie que si le calcul du taux neutre donnait un pourcentage inférieur à 0,4%, la commune ne pourrait pas l'appliquer : en raison de cette impossibilité légale, elle demanderait directement le taux minimum légal de 0,4%, même si cela implique de percevoir un peu plus qu'avec une neutralité stricte. C'est une nuance honnête qu'il convient d'expliquer d'emblée : le mécanisme fonctionne normalement tant que le taux neutre reste dans la fourchette légale (0,4%-1,1%), mais il ne peut plus être appliqué littéralement si le résultat tombe sous le plancher fixé par la loi.

5. Cadre légal espagnol : est-ce déjà possible ?

Oui — techniquement, le droit espagnol (la Ley de Haciendas Locales) permet déjà aux communes de fixer et de modifier le taux de l'IBI dans certaines limites légales (minimum et maximum). Il n'existe pas de loi nationale espagnole obligeant à appliquer automatiquement un "taux neutre" après une révision cadastrale, ni exigeant cette procédure de transparence renforcée. Autrement dit : il n'est pas nécessaire de changer la loi pour que Benitatxell l'applique volontairement via une ordonnance fiscale municipale — et comme le montrent les cas suivants, plusieurs communes espagnoles le font déjà.

6. Cas appliqués en Espagne

Des communes espagnoles de sensibilités politiques différentes ont déjà baissé (ou augmenté, selon le cas) le taux de l'IBI précisément pour neutraliser l'effet d'une révision cadastrale. Cela démontre qu'aucune réforme légale n'est nécessaire pour l'appliquer : une délibération du conseil municipal suffit.

Alicante (chef-lieu) — 2016

Lorsque le gouvernement central a appliqué un coefficient d'actualisation qui augmentait de 5% la valeur cadastrale dans la ville d'Alicante, la commune a baissé le taux de l'IBI dans la même proportion pour

annuler l'effet sur la facture de l'année suivante. La mesure a été portée par le gouvernement "tripartite" (PSOE, Compromís et Guanyar Alacant), via le service des Finances. C'est un exemple particulièrement pertinent puisqu'il s'agit de la province d'Alicante elle-même.

Cártama (Málaga) — 2025-2026

Après la révision cadastrale de 2025, la commune s'est engagée à baisser progressivement le taux de l'IBI chaque année (de 0,79% à 0,76%, puis à 0,73%) pour minimiser l'impact sur les factures, tout en maintenant un budget équilibré et une dette nulle. La mesure est mise en œuvre par le gouvernement du PSOE-A à majorité absolue ; la première baisse a également été votée avec le soutien de Ciudadanos, Vox et un conseiller non inscrit.

Segovia — 2024

Ici, la valeur cadastrale a globalement baissé après la révision, et la commune a augmenté le taux de l'IBI (de 0,48% à 0,65%) pour maintenir stables les recettes municipales — le même principe de neutralité, appliqué en sens inverse. La mesure a été approuvée par le gouvernement du Partido Popular, minoritaire.

7. Le cas allemand : la neutralité de recette institutionnalisée

L'Allemagne offre l'exemple le plus abouti de ce principe, avec un nom technique qui lui est propre : "Aufkommensneutralität" (littéralement "neutralité de recette"). À la suite d'un arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale de 2018 imposant une réforme de la taxe foncière (Grundsteuer), la nouvelle loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2025 sous le principe explicite que la réforme ne devait pas, à elle seule, augmenter les recettes d'une quelconque commune.

Le cas de la Hesse (Hessen)

Le ministère des Finances du Land de Hesse a calculé et publié officiellement, pour chacune de ses communes, le taux "neutre" (aufkommensneutraler Hebesatz) nécessaire pour percevoir en 2025 autant qu'en 2024. Sur cette base, le Land a explicitement recommandé à 343 communes de baisser leur taux, à 73 de l'augmenter et à 5 de le maintenir — selon ce que chaque cas concret exigeait pour atteindre la neutralité. C'est un exemple unique car il transforme le calcul du "taux neutre" en une information publique, calculée par l'administration elle-même et non par la commune, ce qui élimine tout doute sur le calcul.

Une nuance honnête à anticiper : en Allemagne, la neutralité est une recommandation du Land, non une obligation légale — les communes conservent leur autonomie municipale pour fixer le taux dont elles ont besoin, et certaines ont fini par fixer des taux supérieurs au taux neutre parce qu'elles avaient besoin de recettes supplémentaires. Cela n'invalidé pas le mécanisme : cela démontre exactement sa fonction, qui est de rendre visible toute hausse et d'en exiger la justification, non de l'empêcher.

8. Nuances importantes à anticiper

- Ce n'est pas une baisse fiscale automatique : le Taux Neutre ne réduit pas ce que la commune perçoit globalement, il empêche seulement qu'une mise à jour cadastrale, à elle seule, fasse grimper la recette totale de l'IBI. C'est une garantie procédurale, pas un mécanisme de baisse d'impôt.
- La répartition interne peut changer : même si la recette totale de la commune reste stable, au sein de ce total, celui dont la valeur cadastrale a augmenté au-dessus de la moyenne

paiera relativement plus, et celui dont la valeur a moins augmenté paiera relativement moins.

- Exige une volonté politique, pas une nouvelle loi : comme le montrent Alicante, Cártama et Segovia, il n'est pas nécessaire d'attendre une réforme légale nationale — il suffit que la commune de Benitatxell (ou le Consortium de l'eau) l'adopte volontairement via une ordonnance fiscale.
- Comporte un plancher légal : le taux de l'IBI urbain ne peut pas être fixé en dessous de 0,4%. Si la neutralité stricte exigeait un taux inférieur, la proposition réaliste consiste à demander le minimum légal de 0,4%, et non un taux que la loi n'autorise pas.

9. Message de synthèse à utiliser face à la Mairie

"Nous ne nous opposons pas à la mise à jour du cadastre pour mieux refléter la réalité. Ce que nous demandons, c'est que, si la Mairie n'a pas besoin de recettes supplémentaires, la mise à jour ne se traduise pas automatiquement par une hausse de la recette totale de l'IBI. Et si, à un moment donné, la Mairie a effectivement besoin de ressources supplémentaires, qu'elle le dise clairement, le justifie et l'approuve de manière transparente — sans que cela se produise silencieusement simplement parce que la valeur cadastrale a augmenté."

Sources : Ley de Haciendas Locales (Espagne) ; Ayuntamiento de Alicante / Alicante Plaza (2016) ; Ayuntamiento de Cártama (2025-2026) ; Ayuntamiento de Segovia / Tribuna de Segovia (2024) ; Finanzverwaltung NRW ; Hessische Steuerverwaltung ; Ministerium der Finanzen Rheinland-Pfalz ; Baden-Württemberg.de.